

[붙임] 감사결과 처분요구사항 명세

감사결과 처분요구사항 명세

제 목 유통검사 사전통지서 발급 절차 미 준수
소 관 부 서 ♠♠♠♠♠본부, ♣♣♣♣♣본부
내 용

1. 업무개요

한국석유관리원은 「석유 및 석유대체연료 사업법」 및 「석유유통
검사업무규정」(이하 “규정”이라 한다.)에 따라 검사 대상업소(석유
정제업자, 석유판매업자 등)에 대한 가짜석유제품 제품 제조 등의 행
위, 수급상황기록부 또는 거래상황기록부 미보고, 등록한 시설기준 등
등록 요건 부적합, 행위의 금지 위반 등의 유통검사 업무를 수행하고
있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

“규정” 제8조에 따르면 검사원은 유통검사 업무를 수행하기 3일
전까지 검사할 내용 및 검사기간을 정하여 해당 검사를 받을 자에게
통지하여야 한다.

다만, 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제29조(가짜석유제품 제조
등의 금지)제1항 또는 제39조(행위의 금지)제1항제1호부터 제4호까지,
제8호 및 제10호의 금지행위에 대한 검사를 하는 경우에는 구두로 통
지할 수 있도록 되어 있다.

또한, “규정” 시행세칙 제7조(유통검사업무)제1항에 따르면 “규정”에 따라 통지를 하려는 경우에는 별지 제5호 서식의 유통검사 사전통지서를 작성하여 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, ▼▼▼▼▼본부와 ㉠㉠㉠㉠본부의 사전통지서 발급 절차를 검토한 결과 작성 서식에 맞게 사전통지서를 작성한 후 결재를 득하여 검사 대상업소에 보내야 함에도 불구하고 결재를 득한 유통검사사전통지서를 검사 대상업소에는 통지하지 않은 사실을 확인하였다.

또한, 일부는 사전통지서 결재를 득한 후 관인 날인을 받아 통보하여야 함에도 불구하고 관인 날인을 먼저하고 추후 사전통지서 결재를 득한 경우도 ㉠회나 확인되었다.

【표6】 유통검사 사전통지서 발행 절차 미흡 현황

구분	내용	횟수	비고
◇◇◇◇◇본부	유통검사 사전통지서 결재 후 미통보	㉠회	관인 날인 無
●●●●●본부	유통검사 대상업소 명단 결재	㉠회	사전통지서 미작성
	사전통지서 결재 전 관인 날인	㉠회	-

조치할 사항

☆☆☆☆☆본부장, ♠♠♠♠본부장은 석유유통검사 업무를 실시 전 유통검사 사전통지서 발행할 때에는 관련 규정을 준수할 수 있도록 관리체계 방안을 마련하여 업무를 수행하여 주시기 바랍니다. (통보)